主題精選：消保法 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 消保法有關保證書之相關概念
發布日期: 2025-09-16
內文
• (一) 消保法第25條有關書面保證書之規範
企業經營者對消費者保證商品或服務之品質時，應主動出具書面保證書。
前項保證書應載明下列事項：
1. 商品或服務之名稱、種類、數量，其有製造號碼或批號者，其製造號碼或批號。
2. 保證之內容。
3. 保證期間及其起算方法。
4. 製造商之名稱、地址。
5. 由經銷商售出者，經銷商之名稱、地址。
6. 交易日期。
其中，應注意商品或服務價格並不屬於保證事項，例如：「保證最便宜」、「保證買貴退差價」，
皆非保證書應載明事項。
• (二) 規範主體(對象)
提供書面保證書之企業經營者是否限於商品製造商?抑或經銷商、零售商? 依上開法條文義，
其規範之主體為「企業經營者」，又衡諸交易實務，經銷商或零售商為促銷商品而主動提供品
質保證者，亦不乏其例，為保護消費者，似毋需為限縮解釋。因此，有關書面保證書之規範對
象為「企業經營者」，不以商品製造商為限。(院臺消保字第1080016285號)
• (三) 書面保證書之效力
企業經營者對消費者就商品或服務之品質提供保證，為一獨立之擔保契約，業者應依其保證內
容負擔保責任。(消保法字第0970007367號)

• (四) 未出具保證書之效力
依據消費者保護法施行細則第26條規定，企業經營者未依規定出具書面保證書者，仍應就其
保證之品質負責。
例如：業者保證書上記載著「要加蓋經銷商印章」「須將保證回函寄回」、「須自行上網登錄」，
「否則保證書無效」等除外條款者，已經違反消保法所記載的定型化契約，及違反公平互惠原
則，且不論是否出具書面保證書，仍應就其保證品質負責。
• (五) 違反規定之處罰
企業經營者違反上述規定時，依消費者保護法第56條規定，經主管機關通知改正而逾期不改
正者，處新臺幣二萬元以上二十萬元以下罰鍰，並得連續處罰。
• (六) 成屋履約保證是否屬書面保證書
仲介業者提供「成屋履約保證」之服務，其性質主要是付款（價金）保證，故是否完全符合消
保法所稱書面保證書之擔保「品質」似有疑義，惟針對保證買方能順利完成不動產登記似也仍
可算是仲介服務之品質，以及部分履約保證契約中，亦涉及保證不會漏水、海砂屋等瑕疵，以
此而言，尚可符合書面保證書之意義與目的。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下